

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1500/2535

นาย ชัยวุฒิ ประภามงคล โดยนางงาม
ศรี ประภา มงคล

โจทก์

ผู้จัดการมรดก

โจทก์

นาย วรารัตน์ กันตวิรุฒ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 650, มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ป.รษฎากร มาตรา 118

เมื่อจำเลยให้การรับว่าสัญญากู้ทำยฟ้องเป็นเอกสารที่จำเลยทำให้กับผู้ตายซึ่งเป็นสามีโจทก์ไว้ โจทก์จึงไม่มีการจะต้องพิสูจน์และส่งอ้างเอกสารสัญญากู้นั้นเป็นพยานหลักฐาน แม้สัญญากู้ที่โจทก์อ้างนั้นจะมีได้ปิดอากรแสตมป์ ก็รับฟังได้ตามคำรับของจำเลยว่ามี การกู้กันจริง จึงไม่มีการต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 ที่ห้ามมิให้รับฟังตราสารที่ไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง จำเลยอ้างว่าการกู้เงินยังไม่บริบูรณ์เพราะจำเลยยังมิได้รับเงินกู้ก็ต้องมีการพิสูจน์ เมื่อจำเลยไม่อาจพิสูจน์ให้ศาลเชื่อฟังได้ตามข้ออ้าง ศาลย่อมฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยได้รับเงินตามสัญญาไปแล้วไม่ใช่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยืมเงินจากนายชัยวุฒิผู้ตายซึ่งเป็นสามีโจทก์ จำนวน 20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ถึงกำหนดแล้วไม่ยอมชำระ โจทก์ทวงถาม จำเลยก็เพิกเฉย ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินนายชัยวุฒิ จำเลยทำสัญญากู้ตามท้ายฟ้อง ให้ไว้แก่นายชัยวุฒิ แต่ยังไม่ได้รับเงินเพราะยังไม่สามารถตกลงกันเรื่องอัตรา ดอกเบี้ย สัญญากู้ไม่มีการปิดอาการแสดงบ่งชี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นฟังว่า จำเลยได้รับเงินกู้ตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ชำระหนี้ พิพากษา ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้ วินิจฉัยประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลยว่า สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องมิได้ปิดอาการแสดงบ่งชี้ ให้ครบถ้วนไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานต่อศาลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 แต่อย่างใดแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า ในเรื่องการกู้เงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 บัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่..." ในคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลย โดยอาศัยสำเนาสัญญากู้ยืมเงินตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เมื่อจำเลยให้การรับ อยู่ว่า เอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข 2 เป็นเอกสารที่จำเลยทำให้ไว้กับผู้ตายซึ่งเป็นสามีโจทก์ โจทก์จึงไม่มีภาระจะต้องพิสูจน์และส่งอ้างเอกสารสัญญากู้ตามเอกสาร

ท้ายฟ้องดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน สัญญากู้ซึ่งโจทก์อ้างแม้ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ก็
รับฟังได้ตามคำรับของจำเลยว่ามี การกู้กันจริง จึงไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 118 ซึ่งบัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่
ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสีย
อากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่า
แล้ว..."จำเลยซึ่งอ้างว่าการกู้เงินยังไม่บริบูรณ์เพราะจำเลยยังมิได้รับเงินกู้ก็ต้องมี
ภาระการพิสูจน์ เมื่อจำเลยไม่อาจพิสูจน์ให้ศาลเชื่อฟังได้ดังกล่าวและศาลฟังข้อเท็จ
จริงได้ว่าจำเลยได้รับเงินตามสัญญาไปแล้วไม่ใช่ จำเลยก็ต้องแพ้คดี ที่ศาลล่างทั้ง
สองพิพากษาให้จำเลยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องให้โจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้อง
ด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ